



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/7868 (SEI nº 19957.004930/2016-37)

Data do julgamento: 23/10/2018

Acusados: UM Investimentos S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcos Azer Maluf

Ementa: Descumprimento de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro por UM Investimentos S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e por seu diretor Marcos Azer Maluf. Infração ao art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 3º, § 1º, e o art. 9º, inciso I, alínea 'a', da Instrução CVM nº 301/99. Infração ao art. 10, inciso III, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 6º e o art. 9º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99. Advertências. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, por unanimidade, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 12, inciso I e §§ 1º e 2º da Lei nº 9.613/98, decidiu:

1. Aplicar à **UM Investimentos S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários**:

1.1. a penalidade de **advertência**, por infração ao art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 3º, § 1º, e o art. 9º, inciso I, alínea 'a', da Instrução CVM nº 301/99; e

1.2. a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 20.000,00**, por infração ao art. 10, inciso III, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 6º e o art. 9º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99.

2. Aplicar ao acusado **Marcos Azer Maluf**:

2.1. a penalidade de **advertência**, por infração ao art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 3º, § 1º e o art. 9º, inciso I, alínea 'a', da Instrução CVM nº 301/99; e

2.2. a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 10.000,00**, por infração ao art. 10, inciso III, da Lei nº 9.613/98 c/c o art. 6º e o art. 9º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho acompanhou o voto do Diretor Relator Pablo Renteria quanto à condenação dos acusados. No entanto, manifestou seu entendimento sobre o cabimento de medidas regulatórias alternativas, em especial a emissão de Ofício de Alerta, para casos similares. A seu juízo, as circunstâncias do presente caso recomendariam a atuação preventiva e educativa da CVM.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presentes os advogados *José Gabriel Assis de Almeida*, representante da UM Investimentos S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, e *Rita Maria Scarponi*, representante do acusado Marcos Azer Maluf.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 12/11/2018, às 09:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Diretor**, em 14/11/2018, às 15:26, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/11/2018, às 15:57, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 19/11/2018, às 09:36, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

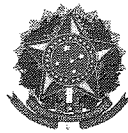


Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 25/11/2018, às 18:44, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0630446** e o código CRC **4C202029**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0630446** and the "Código CRC" **4C202029**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/7868 (19957.004930/2016-37)

Reg. Col. 0605/2017

Acusados: Um Investimentos S.A. CTVM
Marcos Azer Maluf

Assunto: Apurar responsabilidade de instituição administradora de carteiras de valores mobiliários e de seu diretor responsável pelo suposto descumprimento de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Diretor Relator: Pablo Renteria

RELATÓRIO

I – Origem

1. Este processo tem origem no Processo CVM nº RJ-2012-15309, instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco (“SBR”) para o período de 2013-2014, com o objetivo de fiscalizar a atuação de prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (item 2 do 0168598).
2. Em 26.12.2012, a SIN emitiu a Solicitação de Inspeção (SOI) nº 6/2012 com o objetivo de realizar inspeção de rotina em amostra de dois fundos de investimento administrados pela Um Investimentos S.A. CTVM (“Um Investimentos” ou “Administradora”); o Doceinvest FIA e o Brasil Futuro – FIA (0135006).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. A inspeção foi conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) entre 28.12.2012 e 30.7.2013. Foram fiscalizados, além dos fundos da amostra, outros oito fundos administrados ou geridos pela Um Investimentos. Ao final, o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/Nº01/2013 apontou para a existência de irregularidades no cumprimento das Instruções CVM nº 301/1999, 306/1999, e 409/2004, vigentes à época dos fatos descritos no referido relatório (0135007 e itens 3-4 do 0168598).

4. As infrações relativas a disposições contidas na Instrução CVM nº 306/1999 na Instrução CVM nº 409/2004 foram objeto de Termo de Acusação específico (0130737), no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.003084/2016-38 (PAS CVM RJ-2016-6284).

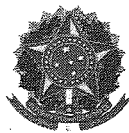
II – Das irregularidades relacionadas às disposições da Lei nº 9.613/1998 e da Instrução CVM nº 301/1999

5. A Lei nº 9.613, de 1998, dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para estes ilícitos. A Instrução CVM nº 301, de 1999 (“Instrução 301”) regulamenta, no âmbito do mercado de valores mobiliários, o disposto nos arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 9.613/1998. As irregularidades identificadas pelos inspetores da CVM e pormenorizadas no mencionado Relatório dizem respeito às regras estabelecidas no art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998 c/c arts. 6º e 9º, I, da Instrução 301 e no art. 10, I e III, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 3º, § 1º, ‘a’, da mesma Instrução.

II.1 – Art. 3º, § 1º, e art. 9º, I, “a”, da Instrução CVM nº 301/1999

6. Durante o trabalho de campo, os inspetores da SFI solicitaram que a Um Investimentos apresentasse os seus procedimentos e controles internos para o fiel cumprimento das disposições da Instrução 301 (0135008 e item 9 do 0168598).

7. Em anexo à sua resposta de 18.1.2013 (0135011), a Um Investimentos encaminhou o documento “*Política de Prevenção Lavagem de Dinheiro Um Investimentos_Atual_Mar12*” (0135012). Posteriormente, em 2.5.2013, apresentou o arquivo “*Política de Prevenção Lavagem de Dinheiro Um Investimentos_Atual_dez12*” (0135014).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

8. Acerca do material encaminhado, a equipe da SFI registrou no Relatório de Inspeção que *“da análise do referido material, esta Fiscalização depreendeu, salvo melhor juízo, que não há em seu conteúdo, de maneira explícita, enfoque nas atividades pertinentes à administração e gestão de recursos de terceiros, sendo direcionado aos procedimentos relacionados às atividades da corretora de valores.”* (fls. 55 do 0135007).

9. Prosseguem os inspetores da SFI relatando que *“em reunião realizada nas dependências da Um Investimentos em 02.05.13, F. G. (gerente da área de compliance), ao ser indagada sobre o tema em tela, aduziu que (i) todos os cotistas dos fundos administrados pela Um Investimentos, com exceção daqueles do Doceinvest Fundo de Investimento em Ações, seriam também cadastrados como clientes da corretora (cadastro único). Sendo assim, os procedimentos relativos ao cadastramento, ao monitoramento de operações e ao perfil de investidor, descritos sucintamente no referido documento, também se aplicariam aos mesmos; e (ii) no caso do Doceinvest Fundo de Investimento em Ações, a ficha cadastral do cliente seria uma versão simplificada, incorporada ao documento de autorização de desconto em folha de pagamento assinado pelos funcionários da empresa Vale S.A., quando de sua adesão ao fundo.”* (fls. 55 do 0135007).

10. A SIN verificou que, no modelo de ficha cadastral para os cotistas do Fundo Doceinvest FIA, não estavam presentes todas as informações constantes do Anexo I da Instrução 301, que seriam de obtenção mandatória por força do art. 3º dessa Instrução.¹ A área técnica entendeu que tal procedimento de coleta de dados ignorou, notadamente, as informações patrimoniais dos clientes, que auxiliariam na identificação tempestiva dos riscos

¹ “Art. 3º Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de prática dos crimes mencionados no art. 1º da Instrução 301,² tal como requerido pelo art. 9º, I, “a” (item 13 do 0168598).³

II.2 – Art. 9º, I, e art. 6º da Instrução 301

11. O art. 9º, inciso I, da Instrução 301 estabelece que as pessoas mencionadas no art. 2º, inclusive as que administram títulos e valores mobiliários,⁴ devem adotar regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições da Instrução. Por sua vez, o art. 6º dispõe que as pessoas mencionadas no art. 2º da Instrução devem monitorar continuamente determinadas operações e situações envolvendo títulos e valores mobiliários.⁵

12. A equipe da SFI solicitou, em relação aos mecanismos adotados para prevenção à lavagem de dinheiro, que a Um Investimentos esclarecesse se havia previsão de monitoramento específico, nas políticas adotadas pela instituição, das operações realizadas pelos fundos de investimento, bem como que apresentasse evidências documentais do trabalho executado (0135008 e item 14 do 0168598).

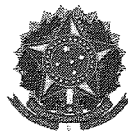
13. A Um Investimentos declarou que “o monitoramento realizado para a prevenção e combate a lavagem de dinheiro realizado pela área de Compliance da Um Investimentos é aplicado em igual teor para todos os clientes.” (0135011). Informou ainda que:

² “Art. 1º São regulados pelas disposições da presente Instrução a identificação e o cadastro de clientes, o registro de transações e o limite de valores, bem como as políticas, procedimentos e controles internos para controle das operações e o cadastramento dos clientes de que tratam os incisos I, II e III do art. 10, o monitoramento e a comunicação das operações e o limite referidos nos incisos I a III do art. 11, e a responsabilidade administrativa prevista nos arts. 12 e 13, todos dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, inclusive no que se refere à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de tais ilícitos.”

³ “Art. 9º As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão: I – adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições desta Instrução, contemplando, inclusive: a) a coleta e registro de informações sobre clientes para permitir a identificação tempestiva dos riscos de prática dos crimes mencionados no art. 1º desta Instrução; (...)”.

⁴ “Art. 2º Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários, assim como as entidades administradoras de mercados de bolsa e de balcão organizado, além das demais pessoas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela CVM, e dos administradores das pessoas jurídicas.”

⁵ “Art. 6º Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: (...)”;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

:

“É realizado monitoramento diário através do sistema da MT4 (SigC), onde se procura identificar extrapolação de fatores pré-determinados pela política da Corretora como por exemplo: Valor mínimo de operações a considerar; valor mínimo de alerta obrigatório, número de contratos mínimos BM&F para alerta, limite a utilizar; Valor de operação mínimo a considerar para mulheres em Day Trade, Número de Contratos mínimos BM&F para mulheres, Valor de operação mínimo a considerar para incapaz em Day Trade, Número de Contratos mínimos BM&F para incapaz, Valor de operação mínimo a considerar para pessoas acima de 65 anos em Day Trade, Número de Contratos mínimos BM&F para pessoas acima de 65 anos.

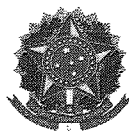
Além disso, acompanhamos os movimentos de entrada e saída de valores, análise de pequenas e consecutivas operações, Patrimônio versus Custódia, operações diretas dentre outras. Dentro do sistema, os alertas são direcionados as áreas responsáveis que deverão se posicionar, para que seja incluída a explicação e, ainda, seja inserida avaliação final se a operação foi legal ou se há indícios.

Após reestruturação interna, o responsável pelo monitoramento do sistema passou a ser o Gestor da Área de Qualidade, e paralelamente tem o apoio dos funcionários da área de Compliance. Além deste monitoramento, o processo de prevenção à lavagem de dinheiro conta com as áreas de cadastro, BackOffice, Jurídico, Risco, Supervisão de Mesas, Tesouraria e Diretoria que compõem a Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.” (0135010).

14. A equipe da SFI, em reunião realizada em 2.5.2013 com F. G., gerente de **compliance** da Um Investimentos, solicitou informações adicionais a respeito dos “*fatores pré-determinados pela política da Corretora*” para o monitoramento específico de determinada operação. A gerente informou que alguns desses parâmetros seriam aplicados para as operações com fundos de investimentos. Como evidência desse monitoramento, a Um Investimentos apresentou cópia de tela de sistema desenvolvido pela empresa MT4 Tecnologia Ltda (0135016, fls. 61-62 do 013007 e itens 17-18 do 0168598).

15. No entanto, segundo a SIN, o referido sistema (0135018) descreve apenas a parametrização do sistema de monitoramento de operações de pessoas físicas clientes da instituição, sem que haja nas telas qualquer vinculação desses clientes com algum fundo administrado pela Um Investimentos. Além disso, não havia, no referido arquivo, operação alguma referente à carteira de quaisquer dos fundos de investimento administrados (item 19 do 0168598).

III – Do Termo de Acusação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

16. Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, a SIN solicitou nova manifestação de Um Investimentos e Marcos Maluf, diretor responsável pelas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição no período dos fatos apurados (0135018, 0135007 e itens 24-25 do 0168598).

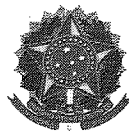
17. A área técnica relatou que foram recebidas da Um Investimento três mensagens eletrônicas com seis arquivos em anexo, “*sem que qualquer deles pudesse ser interpretado propriamente como uma manifestação ou resposta direta às irregularidades apontadas.*”

18. A manifestação de Marcos Maluf foi protocolada em 14.9.2015 (itens 26-34 do 0168598). Quanto à questão das fichas cadastrais dos cotistas do Fundo Doceinvest FIA, que não possuíam os campos de requisição de informações patrimoniais que permitiriam a identificação dos riscos de prática de crimes mencionados no art. 1º da Instrução 301, Marcos Maluf informou que:

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Política PLD) (...) foi permanentemente atualizado [sic], sendo aplicado indistintamente a todos os clientes da instituição. Durante o período em que estive designado como Diretor da UM INVESTIMENTOS responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 301, ocorreram atualizações anuais da Política de PLD, a fim de a UM INVESTIMENTOS permanecer em constante linha com as melhores práticas e parâmetros nos mercados financeiros e de capitais. Mensalmente eram convocados por reuniões [sic] de grupos de estudo (Comissão de PLD) voltadas a analisar o dia-a-dia das operações realizadas, bem como a ocorrência de potenciais irregularidades. Tais reuniões ocorreram regularmente entre 2013 e 2014 (v. por exemplo, atas anexas). No período compreendido entre janeiro de 2012 e setembro de 2014, a análise de diversos casos resultou em 14 (quatorze) comunicações ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras” (0135021 e item 35 do 168598).

19. Quanto aos procedimentos relativos ao Fundo Doceinvest FIA, Marcos Maluf argumentou que “*(i) os cotistas seriam exclusivamente funcionários da Companhia Vale do Rio Doce, (ii) os recursos seriam originados exclusivamente por desconto em folha de pagamento e, portanto, teriam sua origem garantidamente lícita e (iii) a Vale é reconhecida internacionalmente pela adoção de melhores práticas.*” (itens 36 e 46 do 0168598).

20. No entanto, de acordo com a SIN, o procedimento adotado não permitiria identificar algum cotista que fosse, cumulativamente, funcionário, aposentado ou ex-funcionário da Vale do Rio Doce e pessoa politicamente exposta ou seu familiar. Além disso, a restrição de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

ingresso no fundo para não funcionários da Vale era prevista em regulamento e, portanto, poderia ser alterada a qualquer momento por decisão de Assembleia (itens 47-48 do 0168598).

21. Quanto à origem dos recursos, ainda que muitos dos cotistas do Fundo Doceinvest FIA optassem pelo desconto em folha de pagamento, a área técnica ressaltou que tal forma de aporte de recursos não era obrigatória nos termos do Regulamento (item 49 do 0168598).⁶

22. De outra parte, quanto à ausência de monitoramento específico das operações realizadas pelos fundos de investimento, Marcos Maluf alegou que “os fundos de investimento administrados pela Um Investimentos tinham as suas operações monitoradas, sendo que a elas eram aplicáveis, entre outros, os controles das (i) operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes; das (ii) operações que evidenciassem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; e das (iii) operações realizadas com possível finalidade de gerar perda ou ganho e desprovidas de fundamento econômico.” (item 35 do 0168598).

23. Especificamente sobre o Fundo Doceinvest FIA, Marcos Maluf aduziu que “(...) que os cotistas participavam apenas do referido fundo, este sujeito, igualmente, à Política de PLD implementada pela UM INVESTIMENTOS. Importante ressaltar, também, que a política de investimentos do DOCEINVEST FIA, eleita pelos cotistas, permitia tão somente operações com ativos de emissão da Companhia Vale do Rio Doce, o que reduz/limita o campo de atuação, revelando-se, por si só, como política restritiva de investimento, ou seja, mais um mecanismo de controle de regras e parâmetros de atuação.” (item 36 do 0168598).

24. Quanto a isso, a SIN ressaltou inicialmente que a Um Investimentos possuía registro de corretora de valores mobiliários desde 1969, sendo originalmente denominada Umuarama SA CTVM. Além disso, tinha registro de prestadora de serviços de administração de carteiras

⁶ “Artigo 18º A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO serão efetuados por débito e crédito em conta corrente, através de depósito identificado, documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou da CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”). (...) Parágrafo Quarto. Os depósitos na conta corrente do fundo poderão ser efetuados pela VALE S.A., suas subsidiárias, controladas, coligadas e fundações por ela instituídas desde que seja informada à ADMINISTRADORA no mesmo dia do depósito, a listagem contendo nome, código e valor do cotista.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desde 1991. A sua atuação na gestão e administração fiduciária de fundos de investimentos iniciou-se em 2011 e 2012, respectivamente (0136460 e item 38 do 0168598).

25. A partir desses dados e considerando a descrição encontrada no sítio da instituição na **internet**, a SIN considerou que, na estrutura de negócios da Um Investimentos, a administração de carteiras de valores mobiliários em geral e de fundos de investimento em particular possuía papel secundário. Para a área técnica, a primeira inspeção de rotina específica para administração de fundos de investimento junto à instituição evidenciou que *“todas aquelas atividades que não geram receitas por si só, mas que visam a dar suporte às atividades fim, são voltadas quase que com exclusividade às operações da instituição enquanto corretora de valores”* (0140782, 0135007 e itens 39-42 do 0168598).

26. A SIN também considerou que *“(…) as falhas generalizadas nas atividades de suporte e de controles internos nas atividades de administração de fundos de investimento da Um Investimentos, conforme endereçadas no âmbito do processo 19957.003084/2016-38 atingiram, também, os procedimentos destinados a prevenir a lavagem de dinheiro.”* (item 43 do 0168598).

27. Diante do exposto, a SIN concluiu que deveriam ser responsabilizados:

(a) Um Investimentos S.A. CTVM pelas seguintes irregularidades, no período de 28.12.2012 a 30.7.2013:

- i. ao disposto no art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998 c/c arts. 9º, I, e 6º da Instrução 301, em razão da omissão de monitoramento das operações dos fundos administrados e/ou geridos pela Um Investimentos;
- ii. ao disposto no art. 10, I e III, da Lei nº 9.613/1998 c/c arts. 3º, § 1º, e 9º, I, “a”, da Instrução 301, pelas falhas detectadas nos modelos de fichas cadastrais e nos cadastros de cotistas do Fundo Doceinvest FIA;

(b) Marcos Maluf, diretor responsável pelas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro da Um Investimentos S.A. CTVM, nos termos da Instrução 301, pelas seguintes irregularidades, no período de 28.12.2012 a 30.7.2013:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- i. ao disposto no art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998 c/c arts. 9º, I, e 6º, da Instrução 301, em razão da omissão de monitoramento das operações dos fundos administrados e/ou geridos pela Um Investimentos;
- ii. ao disposto no art. 10, I e III, da Lei nº 9.613/1998 c/c arts. 3º, § 1º, e 9º, I, “a”, da Instrução 301, pelas falhas detectadas nos modelos de fichas cadastrais e nos cadastros de cotistas do Fundo Doceinvest FIA.

IV – Da manifestação da PFE

28. Ao examinar o Termo de Acusação, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu que restaram atendidos os requisitos previstos no art. 6º, da Deliberação CVM nº 538/2008. Também considerou atendida a exigência de que trata o art. 11 da mesma Deliberação (0165074, 0165075 e 0165076).

29. A PFE recomendou ajustes na capitulação jurídica das imputações, que foram acatadas pela SIN e se encontram refletidos no Termo de Acusação descrito no Capítulo III deste Relatório.

V – Das defesas

30. Devidamente intimados (0174038 e 0174044), os acusados apresentaram suas defesas (0218709 e 0218751), cujos argumentos são relatados a seguir.

V.1 – Das Razões de Defesa da Um Investimentos

V.1.1 – Da preliminar

31. Inicialmente, a Administradora alega que as conclusões dos inspetores da SFI foram expostas no Relatório de Inspeção (0135007), que originou o Processo CVM RJ-2012-15309. Em vista disso, requer a juntada dos autos do referido processo ao presente Processo Administrativo Sancionador (itens 1-4 e 34-43 do 0218751).

32. A Administradora também alega existir relação de prejudicialidade entre as acusações formuladas neste processo e aquelas contidas no Processo Administrativo Sancionador RJ 2016-6284, *“na medida em que informa que a suposta falha no controle de prevenção de lavagem de dinheiro seria consequência de uma suposta falha generalizada nas atividades de controle interno da Acusada Um Investimentos.”* Requer, portanto, que o processamento e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

julgamento do presente Processo Administrativo Sancionador seja suspenso até a conclusão do Processo Administrativo Sancionador RJ 2016-6284 (itens 44-49 do 0218751).

V.1.2 – Do mérito das acusações

33. A Um Investimentos refuta a ocorrência das duas irregularidades apontadas no Termo de Acusação, a saber: i) falta de monitoramento das operações dos fundos; ii) falhas nos modelos de fichas cadastrais dos cotistas do Fundo Doceinvest.

34. Ressalta que, na data-base de 31.12.2012, utilizada pelo Relatório de Inspeção, a Lei nº 12.683/2012 e a Instrução CVM nº 523/2012 que alteraram, respectivamente, a Lei 9.613/1998 e a Instrução 301, estavam em vigência *“fazia apenas seis meses”* (item 12 do 0218751).

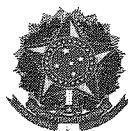
35. Além disso, conforme se verifica no Sistema de Cadastro (0136460), a Um Investimentos teria iniciado a administração de fundos de investimentos em fevereiro de 2012, e, portanto, na data-base de 31.12.2012, possuía pouco mais de dez meses de experiência em administração de fundos de investimentos, dos quais *“praticamente metade sob a vigência de normas que estipulavam obrigações bem distintas das que a Um Investimentos é ora acusada de descumprir.”*

36. Alega que, até a data-base da inspeção em 31.12.2012, a Administradora possuía apenas o Fundo Doceinvest sob sua administração. Dessa forma, os controles internos da Um Investimentos, *“ainda que a Acusação os considere simples, eram adequados para o cumprimento das Instruções da CVM, na medida em que o volume de atividades de administração de fundos de investimentos era reduzido”*. Os controles internos seriam, portanto, *“adequados à quantidade de fundos de investimento que administrava, principalmente diante do pouco tempo que exercia essa atividade”* (itens 52-57 do 0218751).

37. Informa ainda que *“já não é mais administradora do único fundo de investimentos que administrava”* (itens 20-24 do 0218751).

V.1.2.a – Falta de monitoramento das operações dos fundos

38. A defesa da Administradora critica a falta de consistência da acusação, que ora afirma que a administração de carteira de valores mobiliários teria um ‘papel secundário’ na estrutura



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de negócios da Um Investimentos, ora reclama que os controles internos da instituição seriam focados na sua atividade principal de corretagem (itens 58-60 do 0218751).

39. Segundo aduz, os controles internos devem ser “*compatíveis com seu porte e volume de operações*”. A acusação, portanto, não seria procedente, “*uma vez (i) que a Um Investimentos administrava a carteira de apenas um fundo de investimento, (ii) que essa atividade tinha ‘papel secundário’ na geração de receitas e na estrutura de negócios da Um Investimentos e (iii) que a Um Investimentos tinha controle interno feito por auditor independente*”(itens 61-63 do 0218751).

40. Alega que declarou à inspeção que um auditor externo “*controlava todas as operações realizadas pela Um Investimentos*”, incluindo aquelas relativas à atividade de administração de carteira de fundos de investimento. Diante da reduzida atividade de administração realizada pela Administradora, não haveria razão para um “*controle adicional específico*” (itens 66-70 do 0218751).

41. Nessa direção, trouxe aos autos declaração firmada pela MT4 Tecnologia Ltda. – EPP, que prestava serviços de sistema de controle à prevenção e lavagem de dinheiro para a instituição à época da inspeção. Alega que a referida prestadora de serviços declarou que a plataforma de controle de PLD utilizada “*realizava o controle de todos os clientes da Um Investimentos, inclusive fundos de investimentos*” (itens 71-72 do 0218751).

42. Por fim, ressalta que a acusação não teria listado qualquer operação suspeita que tivesse sido realizada ou indício de lavagem de dinheiro (item 75 do 0218751).

V.1.2.b – Falhas nos modelos de fichas cadastrais dos cotistas do Fundo Doceinvest

43. A defesa da Administradora afirma que o modelo de ficha cadastral estabelecido pelo art. 3º, § 1º, da Instrução 301 não necessita ser “*exatamente igual ao pretendido pelo Anexo I da mesma Instrução*”. Argumenta nessa direção que, nos termos do art. 3º, § 5º, daquele normativo, “*podem ser adotados sistemas alternativos de cadastro que satisfaçam os objetivos das normas vigentes e adotem procedimentos passíveis de verificação*” (itens 91-92 do 0218751).

44. Aduz ainda que a Deliberação CVM nº 707/2013, “*exatamente na forma do art. 3º, § 5º, da Instrução CVM nº 301/1999*”, teria delegado à Superintendência de Relações com o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

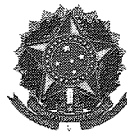
Mercado e Intermediários (SMI), a competência para autorizar os intermediários a adotarem sistemas alternativos de cadastro (item 94 do 0218751).

45. Ao contrário do alegado pela acusação, de que não existiriam “*campos relativos às informações patrimoniais dos investidores*” na ficha cadastral do Fundo Doceinvest, os cotistas do fundo eram todos funcionários da Vale e investiam por meio de desconto em folha de pagamento, conforme declaração anexa do ex-funcionário Y.M.M., que atuava na área de administração de fundos à época da fiscalização, sendo o desconto limitado a 30% dos proventos na forma da Lei nº 10.820/2003. Assim, “*as informações patrimoniais dos investidores cotistas não alterariam este fato na medida em que estes investidores cotistas não investiam mais do que o desconto em folha de pagamento permitido por Lei.*” (itens 96-101 do 0218751).

46. Quanto à exigência de a ficha cadastral ser “*passível de verificação*”, a Administradora juntou aos autos documento que comprovaria que, durante o período de inspeção, teriam ocorrido 18.839 aplicações no Fundo Doceinvest, no valor médio de R\$ 122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos), das quais 17.227 aplicações foram em valor inferior a R\$ 200,00 (duzentos reais), o que demonstraria tratar-se de investimentos decorrentes de desconto em folha de pagamento. A defendente argumenta também que apenas 11 (onze) aplicações foram acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Além disso, os investimentos dos cotistas eram realizados a cada mês, sempre no mesmo dia, o que reforçaria a afirmação de que os investimentos eram provenientes de desconto em folha (itens 103-107 do 0218751).

47. A Administradora alega que, como a variação de investimentos era pequena, os controles internos eram facilmente realizados manualmente pelo setor responsável da instituição. Assim, mesmo quando um cotista investia diretamente no Fundo Doceinvest, essa hipótese seria tão rara que a Um Investimentos fiscalizava a origem manualmente (itens 109-110 do 0218751).

48. Quanto à afirmação da Acusação de que os funcionários da Vale, que participavam do Fundo Doceinvest, poderiam ser também pessoas politicamente expostas ou familiares de uma pessoa politicamente exposta, argumenta pela impossibilidade de se acusar ou condenar



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com base em suposições e que não teria sido provada a existência de um cotista com tais características (itens 117-118 do 0218751).

49. Alega que se um cotista de um fundo qualquer preenchesse uma ficha cadastral, bastaria ao cotista desse fundo “*imbuído de má-fé*” negar que fosse pessoa politicamente exposta ou seu familiar e o sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro estaria comprometido (item 120 do 0218751).

50. Refuta a afirmação da acusação de que poderia ser facilmente suprimida, mediante alteração do regulamento do Fundo Doceinvest, a restrição relativa a participação de terceiros não funcionários da Vale. Nesse ponto, alega que, ainda hoje, tal restrição continua vigorando, muito embora o Fundo Doceinvest tenha outro administrador e gestor (itens 123-125 do 0218751).

V.2 – Das Razões de Defesa por Marcos Maluf

V.2.1 – Da preliminar

51. O defendente Marcos Maluf alega, preliminarmente, a inépcia da acusação por não ter havido individualização da conduta a ele atribuída, bem como precariedade na descrição dos fatos que lhe possam ser imputados.

V.2.2 – Do mérito das acusações

52. O defendente apresentou declaração subscrita pela MT4 Tecnologia Ltda. EPP (MT4), firma contratada pela Um Investimentos para prestar serviços de sistema à prevenção de lavagem de dinheiro durante o período de março de 2011 a março de 2016, que confirma que a “*plataforma de controle de PLD utilizada na prestação de serviços realizava o controle de todos os clientes da Um Investimentos S/A CTVM, fossem eles pessoas naturais com número de CPF cadastrado ou pessoas jurídicas e fundos de investimentos com número de CNPJ cadastrado, pois a plataforma desenvolvia os controles a partir dos códigos de cadastro de cada cliente.*” Afirma, ainda, que “*alguns alertas dessa plataforma de controle eram específicos para clientes pessoas naturais, mas existiam alertas gerais que se aplicavam também a fundos de investimentos.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

53. Argumenta que a acusação não teria comprovada nenhuma hipótese de descumprimento do dever de comunicar operações. Além disso, o entendimento da Acusação de que poderia haver entre os cotistas pessoas politicamente expostas seria uma mera presunção. Ainda que admitida tal hipótese, cuidar-se-ia de casos isolados que demandariam a avaliação subjetiva da Um Investimentos acerca da necessidade de adoção de providências, tal como eventual comunicação ao COAF.

54. Quanto ao argumento da Acusação de que o Regulamento do Fundo Doceinvest FIA poderia ser alterado a qualquer momento de modo a permitir a participação de terceiros estranhos à Vale, alega que *“caberia ao Doceinvest FIA, na condição de cliente, comunicar à Um Investimentos e, se a mudança demandasse alguma providência, a Um Investimentos poderia exigir a atualização cadastral e, enfim, adotar as providências necessárias.”*

55. Menciona, a propósito, a regra prevista no art. 18, § 4º, do Regulamento do Fundo Doceinvest FIA,⁷ segundo a qual, em suas palavras, *“somente pessoas jurídicas integrantes do grupo Vale estavam credenciadas a fazer aportes financeiros ao Doceinvest FIA, mediante prévia e específica identificação da origem do recurso e do respectivo cotista, de forma a evidenciar a existência de registro e controle sobre os recursos das operações antes mesmo de o ativo integrar a carteira do Doceinvest FIA.”*

56. O defendente juntou aos autos ata de reunião da Comissão de PCLD realizada em 16/5/2013, tendo como base o período de dezembro de 2012 a maio de 2013, constando avaliação sobre possíveis comunicações de operações ao COAF e providências específicas relacionadas a clientes qualificados, entre eles dois clubes de investimentos.

57. Afirma que introduziu melhorias nos procedimentos de controle adotados pela Um Investimentos, cuja qualidade da documentação cadastral teria sido reconhecida em julgado pela entidade de autorregulação BSM acerca da auditoria realizada em 2014.

⁷ “**Art. 18.** A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO serão efetuados por débito e crédito em conta corrente, através de depósito identificado, documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou da CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”). (...)”

Parágrafo Quarto Os depósitos na conta corrente do FUNDO poderão ser efetuados pela Vale S.A., suas subsidiárias, controladas, coligadas e fundações por ela instituídas desde que seja informada à ADMINISTRADORA, no mesmo dia do depósito, a listagem contendo o nome, código e valor do cotista.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

58. Aduz, adicionalmente, que o cadastro dos clientes não é composto apenas da ficha cadastral, contando, igualmente, com as informações referentes ao perfil do cliente, ao seu reiterado comportamento perante a Administradora, além de eventuais declarações. Argumenta também que a acusação não poderia basear-se apenas na ficha cadastral dos clientes, em detrimento de todas as informações adicionais que suportam o seu perfil operacional.

59. Citando a jurisprudência do Colegiado da CVM, o defendente argumenta que a Instrução 301 não restringiu as informações cadastrais às indicadas na ficha cadastral, mas ao universo de operações e demais dados disponíveis, que sejam de conhecimento do intermediário, como, por exemplo, a posição do investidor em custódia e a valorização dos ativos no período em que as operações ocorreram, o que evidenciaria se o volume operacional do cliente suportaria efetivamente o risco das suas operações.

60. O defendente juntou aos autos as notas de corretagem do mesmo período da inspeção realizada pela CVM, de 28.12.2012 a 31.7.2013, para demonstrar que todas as operações possuem por objeto ativos de emissão da Vale, nos quais haveria ampla pulverização e em *“somente 70 (setenta) operações ostentam valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil Reais), das quais em torno de 80% com importâncias inferiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais).”*

61. Argumenta, ainda, que *“a efetiva existência do registro de todas as operações realizadas por conta e ordem dos fundos ou clubes de investimento, as notas de corretagem, os extratos e outros documentos demonstram ausência de vontade deliberada de dissimular ou ocultar operações efetuadas por intermédio da Um Investimentos.”*

62. Citando a jurisprudência da CVM, o defendente entende que o dever de monitoramento, que se espera do diretor diligente, não se confunde com a fiscalização direta de cada operação. A diligência se materializaria por outros mecanismos, inclusive por meio de controles internos. Assim, o presente processo deveria ser analisado à luz dos sistemas de gestão de risco e monitoramento existentes para a instituição e a sua adequação às políticas de risco implantadas.

VI – Da Distribuição do Processo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

63. O presente PAS (Reg. 0605/17) foi distribuído ao Diretor Gustavo Borba na reunião do Colegiado de 14.3.2017 (0242783).

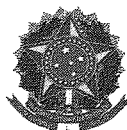
64. Na reunião do Colegiado ocorrida no dia 3.7.2018, este processo foi a mim redistribuído por conexão ao PAS 19957.003084/2016-38, nos termos do art. 5º-A, §3º, da Deliberação CVM nº 558/2008 (0549188).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018.


Pablo Renteria

DIRETOR-RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/7868

(19957.004930/2016-37)

Reg. Col. 0605/2017

Acusados: Um Investimentos S.A. CTVM
Marcos Azer Maluf

Assunto: Apurar responsabilidade de instituição administradora de carteiras de valores mobiliários e de seu diretor responsável pelo suposto descumprimento de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Diretor Relator: Pablo Renteria

VOTO

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) para apurar as responsabilidades da Um Investimentos S.A. CTVM (“Um Investimentos” ou “Administradora”) e de seu diretor responsável, à época dos fatos, Marcos Azer Maluf (“Marcos Maluf”) por supostas infrações às disposições da Lei nº 9.613/1998 e da Instrução CVM nº 301/1999 (“Instrução 301”), que foram apuradas a partir de inspeção *in loco* realizada pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”), no período de 28.12.2012 a 30.7.2013.

I – Das Preliminares

2. Em sede preliminar, a defesa da Um Investimentos CTVM requer a juntada aos autos deste processo administrativo sancionador da íntegra dos autos do Processo CVM RJ-2012-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15309, instaurado ao tempo da inspeção realizada pela SFI. Requer, na sequência, a devolução do prazo para apresentação da defesa.

3. A alegação, contudo, não procede. Primeiro porque não há qualquer obrigação a que fosse realizado o traslado integral dos autos do Processo CVM RJ-2012-15309. Segundo porque todos os documentos relativos à inspeção, que foram utilizados pela acusação para embasar as imputações formuladas em face de ambos os acusados, já se encontram acostados aos autos do presente processo administrativo sancionador. Assim, a diligência solicitada pela defesa se mostra, além de infundada, absolutamente ociosa.

4. Caso entendesse necessário, a Administradora poderia, a qualquer momento, ter solicitado acesso aos autos do referido Processo CVM RJ-2012-15309, o que teria sido prontamente atendido pela CVM. No entanto, em vez disso, requer o traslado de documentos, que já se encontram nos autos.

5. Convém destacar: a CVM jamais resistiu à pretensão da acusada em ter acesso a qualquer documento que entendesse pertinente para sua defesa. Ao contrário, a Um Investimentos teve acesso a todos os documentos que serviram de base para as acusações, bem como a oportunidade de apresentar seus argumentos de defesa e requerer a produção das provas que entendia pertinentes. Desse modo, não vislumbro prejuízo algum ao exercício da ampla defesa tampouco ao contraditório.

6. Ainda em sede preliminar, a Administradora requer a suspensão da tramitação do presente feito até que seja julgado o PAS CVM RJ 2016-6284, em virtude da relação que existiria entre ambos os processos. Entendo, contudo, que tal preliminar restou prejudicada uma vez que ambos os processos foram reunidos por conexão e estão sendo, nesta sessão, julgados conjuntamente.

7. Por sua vez, a defesa de Marcos Maluf suscita, preliminarmente, a inépcia da acusação, em razão da suposta descrição precária dos fatos e da ausência de individualização da conduta considerada ilícita.

8. O argumento, contudo, não procede. A acusação está lastreada em minucioso trabalho de inspeção realizado *in loco* e nos diversos esclarecimentos que foram prestados pelos acusados bem como por funcionários e prestadores de serviço da Um Investimentos. O



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Relatório de Inspeção e o Termo de Acusação descrevem satisfatoriamente os fatos apurados e as evidências que, supostamente, demonstrariam as condutas irregulares imputadas aos acusados.

9. Sublinhe-se a propósito que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) examinou a peça acusatória e considerou atendidos os requisitos estabelecidos no art. 6º da Deliberação CVM n. 538, de 2008, notadamente os incisos II e III, que exigem a *“narrativa dos fatos investigados”* e *“a análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas”*.

10. Se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar as imputações formuladas em face dos acusados, trata-se, evidentemente, de questão atinente ao mérito da acusação, que não cabe examinar em sede preliminar.

II – Do Mérito das Acusações

II.1 - Art. 10, I e III, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 3º, § 1º, e art. 9º, I, ‘a’, da Instrução 301

11. Passo então ao exame do mérito do Termo de Acusação. Em síntese, a SIN imputa a Um Investimentos o cometimento de duas infrações. A primeira diz respeito às fichas cadastrais dos cotistas do Fundo Doceinvest FIA, cujo conteúdo não contemplava todas as informações constantes do Anexo I da Instrução 301.

12. Tal infração é de simples apuração. Basta consultar o modelo de ficha cadastral dos cotistas do referido Fundo (doc. 0135015) para constatar a ausência dos campos relativos às informações patrimoniais dos investidores e à identificação daqueles que fossem pessoas politicamente expostas ou familiares de uma pessoa politicamente exposta.

13. Os acusados não refutam tal fato. Reconhecem que se tratava de uma ficha cadastral simplificada, incorporada ao documento de autorização de desconto em folha de pagamento, que os funcionários da Vale S.A. assinavam ao aderirem ao Fundo Doceinvest FIA (fls. 55 do 135007). Procuram sustentar, de forma diversa, que a inclusão dessas informações não era obrigatória.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. No entanto, os diferentes argumentos apresentados nessa direção não procedem. Primeiramente, não é verdade que a Instrução 301 autoriza a adoção de modelo cadastral divergente do Anexo I. Ao contrário, o comando estabelecido no § 1º do art. 3º estabelece, de forma clara, que o cadastro deve conter “no mínimo, as informações e os documentos indicados no Anexo I” (grifou-se).

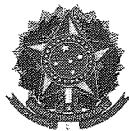
15. O disposto no § 5º do art. 3º também não aproveita à defesa dos acusados. O preceito faculta a adoção de “sistemas alternativos de cadastro”, desde que previamente autorizada pelo Colegiado ou pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM.¹ No entanto, a Um Investimentos não recebeu desta autarquia autorização alguma que a permitisse utilizar ficha cadastral que não atendessem ao disposto no Anexo I da Instrução 301.

16. Do mesmo modo não se mostra pertinente a alegação de que o cadastro dos clientes não se limita à ficha cadastral, contando, igualmente, com as informações referentes ao perfil do investidor e ao seu comportamento perante a Um Investimentos. É verdade que o monitoramento e a comunicação de operações, para fins de prevenção à lavagem, deve considerar não apenas a ficha cadastral, mas também outras informações relevantes, como o perfil de atuação do cliente junto à instituição. No entanto, esse argumento de modo algum se confunde com o dever, previsto no § 1º do art. 3º da Instrução 301, de elaborar a ficha cadastral dos cotistas do Fundo Doceinvest FIA em consonância com o conteúdo mínimo estabelecido no Anexo I da mesma Instrução 301.

17. Aliás, a decisão deste Colegiado proferida em 4.7.2007 no âmbito do PAS nº SP2005/0180, que se encontra citada pela defesa de Marcus Maluf, afirma textualmente que “a ficha cadastral deve estar completa quando da inspeção e sua complementação posterior não elimina a infração administrativa”. O que a decisão admite, em linha com o afirmado acima, é que o dever de comunicar operações atípicas leve em consideração não apenas a ficha cadastral, mas também outras informações de posse da instituição.

18. Também não há qualquer dispositivo regulamentar que excepcione a elaboração da ficha cadastral nos moldes do Anexo I na hipótese de os aportes de recursos serem feitos por

¹ Nos termos da competência delegada pelo Colegiado por meio da Deliberação CVM nº 707/2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

meio de desconto em folha. Tal argumento não encontra amparo legal. Se a Administradora estava convencida de que o desconto em folha justificava a adoção de ficha cadastral simplificada, devia ter solicitado a autorização da CVM para proceder dessa forma, nos termos do já mencionado § 5º do art. 3º da Instrução 301. Mas não se pode admitir que a Administradora aja à revelia do órgão regulador, contrariando as disposições previstas na legislação vigente.

19. Em particular, no que tange à falta de identificação do investidor que fosse pessoa politicamente exposta (PPE) ou mantivesse vínculo familiar com quem o fosse, os acusados argumentam que não se pode acusar ou condenar com base em suposições, uma vez que não se teria provado a existência de algum cotista nessa situação (itens 117-118 do 0218751).

20. O argumento, contudo, é descabido, uma vez que parece partir de uma compreensão inadequada do sistema legal de prevenção à lavagem de dinheiro. A Administradora tinha o dever legal, estabelecido no art. 3º-A da Instrução 301, de manter procedimentos de supervisão mais intensos em relação aos cotistas que fossem PPE ou familiares de PPE. E a primeira medida que lhe cabia tomar para cumprir essa obrigação consistia, justamente, em saber quais cotistas se enquadravam nessa situação.

21. Por isso, não importa se, de fato, havia entre os cotistas do Fundo Doceinvest FIA alguma PPE ou familiar de PPE – ainda que nada permita afastar tal possibilidade. Fato é que a Administradora, contrariando o exigido na regulamentação, não mantinha esse controle e, por consequência, não estava em condições de cumprir o papel que a lei lhe atribuía na prevenção à lavagem de dinheiro.

22. Também não me parece apropriado o argumento de que, para comprometer o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, bastaria que um cotista “*imbuído de má-fé*” negasse que fosse pessoa politicamente exposta ou seu familiar. O risco de o investidor prestar-lhe declarações falsas em nada exime a Administradora de manter as fichas cadastrais em perfeita ordem. A única consequência que daí decorre é a sujeição do falsário às penas da lei.

23. Assim, por todo o exposto, entendo que restou configurada a infração por parte da Um Investimentos ao disposto no art. 10, I, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 3º, § 1º, e art. 9º, I, ‘a’, da Instrução 301.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

24. No entanto, afasto a suposta infração ao art. 10, III, da referida Lei, uma vez que a acusação ora enfrentada diz respeito a falhas cadastrais, e não a políticas, procedimentos e controles internos relativos à comunicação de operações financeiras aos órgãos competentes.

II.2 - Art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 6º e art. 9º, I, da Instrução 301

25. A segunda acusação formulada no Termo de Acusação refere-se ao suposto descumprimento das regras contidas no art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998, bem como nos arts. 6º e 9º, I, da Instrução 301, que tratam da necessidade de monitoramento contínuo de operações e situações envolvendo títulos ou valores mobiliários, e da necessidade da adoção e implementação de regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições desta Instrução.

26. Por ocasião da inspeção *in loco* nas instalações da Um Investimentos, verificou-se que a instituição efetuava o monitoramento adequado dos passivos dos fundos de investimento por ela administrados (isto é, atipicidades relativas aos aportes e regates efetuados por cotistas). Em contrapartida constatou-se que não havia o monitoramento específico dos ativos dos fundos, vale dizer, de operações atípicas eventualmente realizadas no curso da gestão dos fundos de investimento.

27. Com efeito, quando instada a se manifestar sobre o assunto, a Administradora ateve-se a enviar telas do sistema utilizada para fins de PLD (v. doc. 0135016) que tratavam, tão somente, de operações realizadas por pessoas físicas (inclusive, os cotistas dos fundos). Não foi apresentada qualquer evidência de que o referido sistema havia sido parametrizado para filtrar operações dos fundos administrados. Ou seja, não havia monitoramento genérico, muito menos específico das operações ativas dos fundos.

28. Essa controle, vale ressaltar, mostrava-se absolutamente indispensável ao fiel cumprimento do disposto no art. 6º da Instrução CVM nº 301, de 1999, notadamente dos incisos II, III e VII, que exigem, especificamente, o efetivo monitoramento de (a) operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; (b) operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

partes envolvidas; (c) operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico.

29. Quanto a isso, os defendentes alegam, em primeiro lugar, que a SIN não teria logrado demonstrar qualquer operação suspeita que tenha deixado de ser comunicada. No entanto, convém esclarecer que a acusação não se refere à falta de comunicação, mas a ausência de monitoramento das operações executadas pelos fundos de investimento. Por isso, o que importa para o exame da acusação é verificar se havia falhas no monitoramento específico das operações ativas dos fundos de investimento por ela administrados. E tal fato, como mencionado acima, restou devidamente comprovado por ocasião da inspeção *in loco*.

30. De outra parte, Marcos Maluf trouxe aos autos notas de corretagem relativas ao período da inspeção realizada pela CVM (28.12.2012 a 31.7.2013) com o fim de demonstrar que todas as operações possuíam por objeto ativos de emissão da Vale S.A. e se mostravam bastante pulverizadas, alcançando raramente valores de grande monta.

31. No entanto, o argumento não merece ser acolhido. Primeiro porque aludidas notas de corretagem referem-se tão somente às operações realizadas pelo Doceinvest FIA ao passo que a inspeção identificou falhas de monitoramento em relação aos quatro fundos administrados pela Um Investimentos (fls. 61 e capa do 0135007).

32. Segundo porque esse tipo de análise *a posteriori* não é apto a demonstrar que a Administradora realizava, de fato, o monitoramento ativo e tempestivo das operações dos fundos administrados. Aliás, convém ressaltar que o fato de o fundo negociar apenas determinado valor mobiliário não isenta o administrador de efetuar o monitoramento contínuo e ativo dos fundos, até porque operações dessa espécie podem se enquadrar nas situações descritas nos incisos II, III e VIII da Instrução 301.

33. Adicionalmente, Marcos Maluf acostou aos autos ata de reunião da Comissão de PCLD (0135023) da Um Investimentos, realizada em 16 de maio de 2013, na qual se encontram relatadas as providências atinentes à prevenção à lavagem de dinheiro que foram tomadas em relação ao período de dezembro de 2012 a maio de 2013.

34. No entanto, a referida ata trata apenas de operações intermediadas pela Um Investimentos posteriormente ao período coberto pela inspeção (abril a dezembro de 2012).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Assim, a ata poderia, em tese, demonstrar a introdução de aperfeiçoamentos nos procedimentos e controles internos da instituição, o que é bastante louvável. Mas certamente não afasta a ocorrência da irregularidade no período objeto da inspeção.

35. De todo modo, convém ressaltar que a ata não menciona nenhum fundo de investimento. Aliás, é bastante eloquente que ela se refira apenas à Instrução CVM nº 505, que regulamenta a intermediação de negócios no mercado secundário, o que me parece uma clara indicação de que a Comissão de PCLD tinha por foco a atividade de corretagem desempenhada Um Investimentos, e não a administração de fundos de investimento.

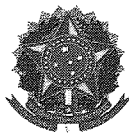
36. Marcos Maluf também argumenta que introduziu melhorias nos procedimentos de controle adotados pela Um Investimentos, reconhecida em julgado pela BSM acerca da auditoria realizada em 2014 (PAD-05-2014). No entanto, cabe observar que o referido julgamento tratou de falhas na atualização cadastral de clientes da atividade de corretagem da instituição, não tendo abordado a ausência de monitoramento específico das operações dos fundos de investimento.

37. Além disso, referido julgamento resultou na condenação da Um Investimentos à penalidade de advertência por infração ao artigo 3º, §2º da Instrução CVM 301/1999,² o que, a meu ver, corrobora as fragilidades nos controles internos da instituição em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro.

38. É verdade que a decisão da BSM reconheceu a “melhora da qualidade da documentação cadastral”. No entanto, como se já disse, a realização superveniente de aperfeiçoamentos, embora louvável, não afasta a configuração da infração administrativa ao tempo da inspeção.

39. As defesas da Um Investimentos e de Marcos Maluf apresentaram, ainda, declaração firmada pela empresa MT4 Tecnologia Ltda. – EPP, contratada pela Um Investimentos para prestar serviços de sistema à prevenção de lavagem de dinheiro durante o período de março de 2011 a março de 2016, que confirmaria que:

² Em sessão de julgamento realizada em 22.10.2015, a Turma do Conselho de Supervisão da BSM condenou a Corretora Um Investimentos S.A. CTVM a pena de advertência, por entender configurada a infração ao artigo 3º, §2º da Instrução CVM 301/1999. <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/parecer/2014-005-pad>. Acesso em 4/10/2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

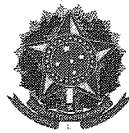
“a plataforma de controle de PLD utilizada na prestação de serviços realizava o controle de todos os clientes da Um Investimentos S/A CTVM, fossem eles pessoas naturais com número de CPF cadastrado ou pessoas jurídicas e fundos de investimentos com número de CNPJ cadastrado, pois a plataforma desenvolvia os controles a partir dos códigos de cadastro de cada cliente (...) alguns alertas dessa plataforma de controle eram específicos para clientes pessoas naturais, mas existiam alertas gerais que se aplicavam também a fundos de investimentos.”

40. Quanto a isso, cumpre ressaltar que essa declaração foi firmada em 17 de outubro de 2016. Ou seja, apesar das diversas oportunidades que foram franqueadas ao longo da inspeção *in loco* e ainda por ocasião da manifestação prévia de que trata o art. 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, foi somente em suas defesas que os acusados trouxeram essa declaração.

41. Durante a inspeção *in loco*, os inspetores solicitaram documentos e realizaram reuniões com o fim específico de verificar se o sistema utilizado pela Um Investimentos havia sido parametrizado para monitorar continuamente as operações das carteiras dos fundos de investimento. No entanto, a Administração não logrou apresentar nenhuma evidência nesse sentido. A propósito, o Relatório de Inspeção consignou que:

“Como evidência dos monitoramentos relatados, o inspecionado enviou cópia de tela do sistema da MT4 Tecnologia Ltda. (arquivo "Print PLD__CVM 32 item 5.doc"), que descreve a parametrização desse sistema para monitoramento de operações de pessoas físicas clientes da corretora, sem que se demonstre nas telas qualquer indicação de vínculo desses clientes com algum dos fundos administrados” (fls. 62 do 0135007 – grifou-se).

42. Por isso, quer me parecer que a declaração, firmada anos depois da inspeção, não tem o condão de infirmar as conclusões previamente alcançadas pelos inspetores da CVM. Se, como afirma a declaração, o sistema realizava o monitoramento contínuo e tempestivo das operações dos fundos, não havia razão para a Um Investimentos não ter conseguido demonstrar tal fato aos inspetores. A meu ver, e assumindo a boa-fé da signatária, tenho que a referida declaração apenas pode ser recebida como uma evidência de que, após a inspeção, a Um Investimentos procurou aperfeiçoar seus controles, o que, repita-se, é louvável, mas não afasta a infração administrativa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

43. De outra parte, os defendentes alegam que os controles internos existentes eram compatíveis com o porte da Administradora e o volume de operações realizadas “pelo único fundo de investimento que [essa] administrava”. Quanto a isso, convém sublinhar inicialmente que, diferentemente do que afirmam, a Um Investimentos, à época da inspeção, era administradora de quatro fundos de investimento (doc. 0135007). Além disso, ainda que o porte fosse relativamente pequeno, a Administradora deveria estar devidamente estruturada para realizar o monitoramento contínuo das operações dos fundos que administrava. Ou seja, tal fato não afasta a ocorrência da infração, ainda que possa ser considerado na dosimetria da penalidade a ser aplicada.

44. Assim, por todo o exposto, restou configurada a infração ao art. 10, III, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 6º e art. 9º, I, da Instrução 301.

IV – Da Responsabilidade Pessoal do Diretor Responsável

45. Uma vez verificada a responsabilidade da Administradora pelas infrações apuradas pela área técnica da CVM, cumpre examinar a responsabilidade pessoal de Marcos Maluf, na qualidade de diretor responsável da Um Investimentos S.A. CTVM, nos termos do art. 10 da Instrução CVM nº 301.

46. Nesse particular, a defesa alega que inexistem nos autos provas de que o acusado tenha atuado em desacordo com a diligência que lhe era exigível. Argumenta, nessa direção, que a responsabilidade do diretor requer a demonstração do ato praticado, nos limites de suas responsabilidades, que caracterize o nexo causal entre sua conduta e a ocorrência das supostas infrações.

47. Até reconheço que, a depender das circunstâncias do caso, a definição dos limites da responsabilidade do diretor responsável pode mostrar-se complexa. No entanto, no caso em apreço, a questão não apresenta maiores dificuldades, pois as infrações apuradas não dizem respeito a erros operacionais ou a desvios pontuais de conduta de algum funcionário da Administradora, que poderiam fugir do alcance da atuação pessoal do diretor.

48. Ao contrário, cuida-se, neste caso, de falhas nos procedimentos internos que existiam na Administradora relativos à ficha cadastral de cotistas de fundos e no monitoramento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contínuo de operações realizadas para as carteiras dos fundos. E a meu ver, é inegável que o diretor responsável tem por atribuição assegurar que os procedimentos e controles internos estejam aderentes à regulamentação vigente.

49. Assim, resta caracterizado que Marcos Maluf infringiu o art. 10, I e III, da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 3º, § 1º, art. 6º e art. 9º, I, da Instrução 301.

V – Da Conclusão

50. Passo à conclusão de meu voto. As seguintes circunstâncias atenuantes devem ser consideradas no presente caso:

- a curta experiência da Um Investimentos na administração de fundos de investimento ao tempo da realização da inspeção da CVM (28.12.2012 e 30.7.2013), tendo em vista que ela iniciou as atividades de administração em fevereiro de 2012;
- o porte relativamente pequeno da área de administração de fundos da Um Investimentos ao tempo da inspeção, que se limitava a quatro fundos de investimentos;
- as providências que foram adotadas pela Um Investimentos para corrigir as irregularidades apontadas pela inspeção da CVM;

47. Por todo o exposto, voto nos seguintes termos:

(a) em relação à Um Investimentos S.A. CTVM:

- i. condenação à penalidade de advertência, com fundamento no art. 12, I, e § 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, por infração ao art. 10, I, da mesma Lei c/c o art. 3º, § 1º, e art. 9º, I, 'a', da Instrução CVM nº 301/1999; e
- ii. condenação à penalidade de multa pecuniária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 12, I e § 2º, da Lei nº 9.613, de 1998, por infração ao art. 10, III, da mesma Lei c/c art. 6º e art. 9º, I, da Instrução CVM nº 301/1999.

(b) em relação à Marcos Azer Maluf:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- i. condenação à penalidade de advertência, com fundamento no art. 12, I, e § 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, por infração ao art. 10, I, da mesma Lei c/c o art. 3º, § 1º, e art. 9º, I, 'a', da Instrução CVM nº 301/1999; e
- ii. condenação à penalidade de multa pecuniária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 12, I e § 2º, da Lei nº 9.613, de 1998, por infração ao art. 10, III, da mesma Lei c/c art. 6º e art. 9º, I, da Instrução CVM nº 301/1999.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018.


Pablo Renteria

DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/7868

(19957.004930/2016-37)

Reg. Col. 0605/2017

Acusados: Um Investimentos S.A. CTVM
Marcos Azer Maluf

Assunto: Apurar responsabilidade de instituição administradora de carteiras de valores mobiliários e de seu diretor responsável pelo suposto descumprimento de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Diretor Relator: Pablo Renteria

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, tendo em vista ter restado demonstrada a inobservância pelos acusados de determinadas normas contidas na Instrução CVM nº 301/99, atinentes à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ocultação de bens, acompanho o voto do Diretor Relator quanto à condenação da Um Investimentos S.A. CTVM e de Marcos Azer Maluf.
2. Não obstante, como sinalização à área técnica para casos futuros, gostaria de tecer breves comentários sobre o cabimento de medidas regulatórias alternativas, em especial a emissão de Ofício de Alerta, em casos como o presente, cujas circunstâncias, a meu ver, recomendariam a atuação preventiva e educativa da CVM no sentido de apontar as falhas identificadas nos procedimentos e controles internos mantidos pela administradora, concedendo-lhe a oportunidade de adequar-se às normas legais e regulamentares.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. No presente caso, vislumbro ao menos duas circunstâncias a recomendar tal opção regulatória: (i) a curta experiência da Um Investimentos na administração de fundos de investimento; e (ii) o porte relativamente pequeno da área de administração de fundos da Um Investimentos ao tempo da inspeção, que se limitava a quatro fundos de investimentos, as quais foram, inclusive, consideradas pelo Diretor Relator na dosimetria das penalidades.

4. Nesse sentido e em linha com o princípio da eficiência que norteia a atuação da Administração Pública¹, a recém editada Lei nº 13.506/17 prevê em seu art. 9º, §4º a possibilidade de utilização pela CVM “*de outros instrumentos e medidas de supervisão que julg[ue] mais efetivos*” para além da instauração de processo administrativo sancionador².

5. Dentre tais instrumentos destaca-se o Ofício de Alerta, que, conforme definido no Relatório de Atividade Sancionadora divulgado pela CVM³, “*tem cunho, preponderantemente, educativo e visa a se notificar sobre desvio observado e, se for o caso, determinar prazo para a correção do problema sem a abertura de procedimento sancionador*”.

6. Este parece ter sido, inclusive, o instrumento regulatório adotado pela área técnica em situações semelhantes, que resultaram na identificação de falhas nos sistemas de controles internos e deficiências nos mecanismos e rotinas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores, conforme se verifica dos relatórios emitidos no âmbito do Programa de Supervisão Baseada em Risco dos

1 Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

2 Art. 9º. § 4º. Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos.

³ Disponível em:

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/Relatorio_Atividade_Sancionadora_2017_janeirodezembro.pdf



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

biênios de 2011-2012⁴ e 2013-2014⁵, intervalo que abarca o período objeto de apuração no presente processo (28.12.2012 a 30.7.2013)⁶.

7. No ano de 2011, por exemplo, todas as sete inspeções de rotina conduzidas pela SFI resultaram na emissão de Ofício de Alerta apontando irregularidades nos procedimentos internos mantidos por administradores de fundos, entre as quais inconsistências nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Por sua vez, no biênio de 2013-2014, das nove inspeções de rotina concluídas sete resultaram na emissão de Ofício de Alerta e somente uma *“pela gravidade dos problemas nos controles internos, foi objeto de proposta de procedimento sancionador”* (g.n.).

8. Observadas essas considerações, reitero que, diante de circunstâncias semelhantes às que envolveram o presente processo, a área técnica deve considerar, inclusive de modo a garantir a segurança jurídica e a maior eficiência da atuação administrativa, medidas alternativas de supervisão, ponderando, por evidente, a gravidade das irregularidades e a expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR

⁴ Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/bienio_2011_2012.html

⁵ Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/bienio_2013_2014.html

⁶ Em ambos os períodos, um dos eventos de riscos objeto de monitoramento específico por parte da CVM era a “[a]tuação de administradores e gestores sem uma estrutura adequada de controles internos, rotinas de compliance e de gerenciamento de riscos, e de prevenção à lavagem de dinheiro” e como ação específica a ser adotada a solicitação de informações a respeito da área de *compliance* dos administradores de fundos.